



PUTUSAN
Nomor 3342 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSAK SUBROTO, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dr. Wahidin I Nomor 2 RT 005, RW 008, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sekarang berdomisili di Jalan Boulevard Nomor 27, Cluster Tampa, RT 038/028, PIK 2, Desa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Surawardi Dahlan, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Surawardi Dahlan & Rekan, beralamat di Jalan Asem Gede Utara Nomor 3, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

CHEN TSEN NAN Alias NORMAN CHEN, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 8 RT 004 RW 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Mukni, S.H dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Ali M. Sumadi & Rekan, beralamat di Jalan H. Adih Nomor 25, Kelurahan Pangkalan Jatibaru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024; Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Sirimpak RT 02 RW 05, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang setempat dikenal dengan Vila Gas) seluas 5.177 m² (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Megamendung, atas nama Norman Chen (Penggugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Kenneth Chen;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gunadi Wijaya;
 - Sebelah Barat : Tanah Norman Chen;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan (Vila Gas) di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan merobohkan bangunan (Vila Gas) yang dibangun secara tanpa hak, ilegal dan melawan hukum yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp4.526.200.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Cbi., tanggal 26 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sirimpak, RT 02 RW 05, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang setempat dikenal dengan Vila Gas) seluas 5.177 m² (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Megamendung, atas nama Norman Chen (Penggugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Kenneth Chen;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gunadi Wijaya;
 - Sebelah Barat : Tanah Norman Chen;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan (Vila Gas) di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah dan merobohkan bangunan (Villa Gas) yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini berjumlah Rp2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024



Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 730/PDT/2023/PT BDG., tanggal 20 Desember 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sirimpak RT 02 RW 05, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang setempat dikenal dengan Vila Gas) seluas 5.177 m² (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Megamendung, atas nama Norman Chen (Penggugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Kenneth Chen;
 - Sebelah Selatan : Tanah Gunadi Wijaya;
 - Sebelah Barat : Tanah Norman Chen;
 3. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan (Vila Gas) di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah dan merobohkan bangunan (Villa Gas) yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;
 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 730/PDT/2023/PT BDG., *juncto* Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 730/PDT/2023/PT BDG., tertanggal 20 Desember 2023;

Mengadili Kembali:

Memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sirimpak RT 02 RW 05, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sekarang setempat dikenal dengan Vila Gas) seluas 5.177 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Megamendung, atas nama Norman Chen (Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka tindakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan (Vila Gas) di atasnya adalah perbuatan melawan hukum, karenanya beralasan memerintahkan Tergugat mengosongkan tanah dan merobohkan bangunan (Villa Gas) yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSAK SUBROTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSAK SUBROTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3342 K/Pdt/2024